222

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Україна, 03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 45

30 червня 2017 року
вих. № 7061-1

Заявники (учасники концентрації)

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited]

Адреса:	Кінгстон Чемберс, ПС 173, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови [Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands]
Телефон.:	+86 10 5933 5685
Факс:	+86 15911130830
Директор:	Ван Цзін [Wang Jing]

Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"

Адреса:	69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15
Код ЄДРПОУ:	14307794
Телефон:	+38 (061) 720-44-09
Факс:	+38 (061) 720-50-00
Голова Ради Директорів:	Войтенко С.А.

Представники заявників

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ді Ел Ей Пайпер Україна"

Код ЄДРПОУ:	33597986
Поштова адреса:	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 77-А
Телефон:	+380 44 490 95 75
Факс:	+380 44 490 95 77

п. **Загороднюк Галина Павлівна**

Поштова адреса:	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 77-А
Телефон:	+380 44 490 95 75
Факс:	+380 44 490 95 77
Мобільний:	+380 67 320 72 12
Електронна пошта:	Galyna.Zagorodniuk@dlapiper.com

п. **Ткаченко Дмитро Анатолійович**

Поштова адреса:	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 77-А
Телефон:	+380 44 490 95 75
Факс:	+380 44 490 95 77
Мобільний:	+380 67 320 72 12
Електронна пошта:	Dmytro.Tkachenko@dlapiper.com

Дата 30.06.2017
15-01/395-ЕК

п. **Караянов Костянтин Петрович**

Поштова адреса:	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 77-А

Телефон: +380 44 490 95 75
Факс: +380 44 490 95 77
Мобільний: +380 67 218 57 43
Електронна пошта: Kostiantyn.Karaianov@dlapiper.com

ПОВТОРНА ЗАЯВА
про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію

Ця повторна заява про надання дозволу Антимонопольного комітету України (далі – "**Комітет**") на концентрацію (далі – "**Повторна Заява**") подається від імені компаній **Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед [Skyrizon Aircraft Holdings Limited]** (далі - "**Skyrizon**") та **Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ"** (далі - "**Мотор Січ**") (Skyrizon та Мотор Січ далі разом - "**Заявники**") відповідно до частини 3 статті 27, пункту 2 та пункту 4 частини другої статті 22 та частини першої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р. № 2210-III (далі – "**Закон**"), а також відповідно до вимог пунктів 1 розділу V, пунктів 1 та 2 розділу IX та пункту 5 розділу XII Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України № 33-р від 19 лютого 2002 р. (далі – "**Положення про концентрацію**").

Повторна Заява подається у зв'язку з поверненням Комітетом заяви Заявників, вих. № 7061 від 9 червня 2017 року, яка зареєстрована в Комітеті за № 15-01/317-ЕКк від 9 червня 2017 року (надалі – "**Первинна Заява**"), як визначено у листі Комітету № 24-25/02-6816 від 22 червня 2017 р.

Як повноважні представники Заявників просимо Комітет розглянути цю Повторну Заяву та додатки до неї та надати дозвіл на концентрацію, яка буде здійснена шляхом здійснення серії придбань, які приведуть до опосередкованого набуття 46.0017% акцій у статутному капіталі Мотор Січ компанією Skyrizon, що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії Мотор Січ, та забезпечить набуття контролю над Мотор Січ компанією Skyrizon (далі – "**Концентрація**").

Концентрація буде здійснена на підставі наступних договорів купівлі-продажу часток участі, які буде укладено із існуючими акціонерами Мотор Січ:

(i) Договір купівлі-продажу акцій між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця та Firestorm Business Ltd. в якості Продавця ("**Продавець 1**") щодо купівлі та продажу 100% випущеного статутного капіталу Reckoner Investment Holdings Limited, компанії, створеної за законодавством Кіпру ("**Об'єкт 1**"), реалізація якого забезпечить опосередковане придбання 21.73% акцій/прав голосу у статутному капіталі Мотор Січ ("**Договір 1**");

(ii) Договір купівлі-продажу акцій між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця та Amonte Holdings Limited в якості Продавця ("**Продавець 2**") щодо купівлі та продажу 100% випущеного статутного капіталу Likatron Enterprises Limited, компанії, створеної за законодавством Кіпру ("**Об'єкт 2**"), реалізація якого забезпечить опосередковане придбання 9.99% акцій/прав голосу у статутному капіталі Мотор Січ ("**Договір 2**");

(iii) Договір купівлі-продажу акцій між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця та Amonte Holdings Limited в якості Продавця щодо купівлі та продажу 100% випущеного статутного капіталу Granum Corporation, компанії, створеної за законодавством Панами ("**Об'єкт 3**"), реалізація якого забезпечить опосередковане придбання 9.2717% акцій/прав

голосу у статутному капіталі Мотор Січ ("**Договір 3**");

(iv) Договір купівлі-продажу акцій між Skyrizon Aircraft Holdings Limited в якості Покупця та громадянином Китайської Народної Республіки паном Ваном Сіньлеєм в якості Продавця ("**Продавець 3**") щодо купівлі та продажу 100% випущеного статутного капіталу Ventalina Management Ltd., компанії, створеної за законодавством Невісу ("**Об'єкт 4**"), реалізація якого забезпечить опосередковане придбання 5.01 акцій/прав голосу у статутному капіталі Мотор Січ ("**Договір 3**").

Договір 1, Договір 2, Договір 3 та Договір 4 надалі іменуються як "**Договори**". Продавець 1, Продавець 2 та Продавець 3 надалі іменуються як "**Продавці**", та Об'єкт 1, Об'єкт 2, Об'єкт 3 та Об'єкт 4 надалі іменуються як "**Об'єкти**".

В результаті здійснення Концентрації Skyrizon опосередковано придбає 46.0017% акцій/голосів у статутному капіталі Мотор Січ, що збільшить частку участі Skyrizon в Мотор Січ до 56.009%, що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії Мотор Січ, та забезпечить набуття контролю над Мотор Січ компанією Skyrizon.

Ця Повторна Заява подається до Комітету, оскільки сукупна вартість активів та сукупний обсяг реалізації товарів, робіт та послуг учасників Концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, в тому числі і за кордоном, перевищує порогові показники, встановлені Законом, та оскільки Первинну Заяву було повернено Комітетом.

Додатково Заявники повідомляють Комітет, що відповідно до п. 2 розділу VII Положення про концентрацію, до Комітету було надано окремі заяви про надання дозволу на здійснення концентрації за кожним з Договорів, а саме:

(i)заяву про надання дозволу на здійснення концентрації за участі Skyrizon та Reckoner Investment Holdings Limited, вихідний номер 7067 від 21.06.2017 р. ("**Концентрація 1**"), зареєстрована в Комітеті за вх. № 15-01/331-ЕКк від 22.06.2017 р.;

(ii) заяву про надання дозволу на здійснення концентрації за участі Skyrizon та Amonte Holdings Limited щодо придбання 100% акцій у статутному капіталі Likatron Enterprises Limited, вихідний номер 7068 від 21.06.2017 р. ("**Концентрація 2**"), зареєстрована в Комітеті за вх. № 15-01/333-ЕКк від 22.06.2017 р.;

(iii) заяву про надання дозволу на здійснення концентрації за участі Skyrizon та Amonte Holdings Limited щодо придбання 100% акцій у статутному капіталі Granum Corporation, вихідний номер 7069 від 21.06.2017 р. ("**Концентрація 3**"), зареєстрована в Комітеті за вх. № 15-01/330-ЕКк від 22.06.2017 р.;

(iv) заяву про надання дозволу на здійснення концентрації за участі Skyrizon та пана Ван Сіньлей, громадянина Китайської Народної Республіки, щодо придбання 100% акцій у статутному капіталі Ventalina Management Ltd., вихідний номер 7070 від 21.06.2017 р. ("**Концентрація 4**"), зареєстрована в Комітеті за вх. № 15-01/332-ЕКк від 22.06.2017 р.

(Концентрація 1, Концентрація 2, Концентрація 3 та Концентрація 4 надалі разом іменуються як "**Концентрації**").

Цим Заявники також просять Комітет розглядати Повторну Заяву в рамках провадження за Додатковими Заявами.

Копію рішення Антимонопольного комітету України стосовно заявленої концентрації прохання надати безпосередньо представнику Заявників, а не надсилати поштою.

Інформація та відомості, подані в електронній формі на CD-ROM, що надається як Додаток 7 до Повторної Заяви, відповідають інформації та відомостям, що надаються в Заяві та додатках до неї.

Відповідні документи та відомості щодо Групи Skyrizon, Групи Мотор Січ та Концентраці\, подання яких вимагається Положенням про концентрацію, зокрема:

- платіжне доручення щодо сплати збору за подання Первинної Заяви;
- копії статуту Заявників;
- свідоцтво про реєстрацію та свідоцтво про повноваження посадових осіб Skyrizon (засвідчені належним чином);
- відомості про відносини контролю Заявників;
- відомості про концентрацію суб'єктів господарювання;
- відомості про основні види діяльності на ринках України щодо Skyrizon та Мотор Січ;
- економічне обґрунтування Концентрації;
- списки осіб, які входять до складу спостережної ради чи виконавчого, контрольного органів, виконують обов'язки керівника, заступника керівника та головного бухгалтера щодо кожної компанії, які пов'язані з Skyrizon та Мотор Січ;
- списки дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які пов'язані з Skyrizon та Мотор Січ;
- копії статутів асоціацій, до яких належать суб'єкти господарювання Групи Skyrizon та Мотор Січ;
- копія фінансової звітності Групи Xinwei;
- проекти Договорів, на підставі яких буде здійснено Концентрацію;
- довіреності (засвідчені належним чином), видані Skyrizon та Мотор Січ відповідно,

були подані до Комітету разом з Первинною Заявою. Відповідно до пункту 9 розділу IX Положення про концентрацію, Заявники просять Комітет використовувати вищевказані матеріали з Первинної Заяви.

Відповідно до частини 2 пункту 5 розділу XII, обставини, що характеризують Концентрацію, суттєво не змінюються, відтак ця Повторна Заява подається без повторної сплати. Разом із Повторною Заявою надаються відомості та документи з виправленими недоліками.

Окремі відомості про учасників Концентрації, викладені в цій Повторній Заяві, Первинній Заяві та додатках до них, є власністю учасників і мають конфіденційний характер, оскільки містять комерційну таємницю учасників Концентрації відповідно до статті 21 Закону України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII, статті 505 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, статті 36 та 162 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV, статті 22^1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII та інших законів та нормативних актів України та інших юрисдикцій.

Зокрема, наступна інформація та документи повинні розглядатися як конфіденційні: договори з описом структури Концентрації та іншими умовами у зв'язку з домовленостями Заявників щодо конфіденційності; корпоративні документи учасників Концентрації; дані щодо часток на ринку, фінансові дані учасників Концентрації (наприклад, активи та обороти в Україні); інформація про посадових осіб/членів контролюючих органів учасників Концентрації, їх відповідних родичів, що містить персональні дані таких осіб.

ТОМУ ПРОСИМО ОБМЕЖИТИ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬСЯ У РОЗДІЛАХ З ВІДМІТКОЮ "ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ". РОЗГОЛОШЕННЯ АБО ПУБЛІКАЦІЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ МОЖЕ ЗАВДАТИ ШКОДИ ІНТЕРЕСАМ УЧАСНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ. ДОКУМЕНТИ ТА ВІДОМОСТІ, ЩО МІСТЯТЬ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ, ПОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО У ПРОШТАМПОВАНИХ КОНВЕРТАХ.

В учасників концентрації – іноземних суб'єктів господарювання Заявників, які зареєстровані в офшорних зонах відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України, відсутні:

- договори доручення, довіреності чи документи, підписані керівником органу управління суб'єкта господарювання – учасника концентрації, які надають право іншим особам виконувати функції чи частину функцій відповідного органу управління суб'єкту господарювання – учасника концентрації;
- договори доручення, довіреності чи документи, підписані акціонерами (учасниками) суб'єкта господарювання – учасника концентрації, згідно з якими інша особа чи особи має (мають) право участі в управлінні, отримання прибутку, укладання договорів купівлі-продажу часток (акцій, паїв);
- фізичні та юридичні особи, які отримують вигоди від майна суб'єктів господарювання – учасників концентрації, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником.

Додатки:

Додаток 1.	Первинна Заява, яка не була прийнята до розгляду	
Додаток 2.	Додаткові відомості щодо Заявників та заявленої Концентрації	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 3.	Перерахунок фінансової звітності (основних показників) Групи Xinwei у долари США	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 4.	Копія статуту ООО «Международный инженерный центр объединенной двигателестроительной корпорации» з додатком	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 5.	Клопотання про проведення попередніх консультацій щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду Повторної Заяви	*Містить інформацію з обмеженим доступом*
Додаток 6.	Клопотання про об'єднання провадження за заявами про надання дозволу на здійснення концентрації	*Містить інформацію з обмеженим доступом*

Додаток 7. Компакт-диск, що містить інформацію та відомості, подання яких передбачено в електронному вигляді *Містить інформацію з обмеженим доступом*

Від імені Заявників:

Юрист Товариства з обмеженою відповідальністю "Ді Ел Ей Пайпер Україна", представник за довіреністю  К.П. Караянов